寮步镇良平大道路段“7·29”一般道路交通事故调查报告

2020年7月29日，位于东莞市寮步镇良平大道路段发生一起涉货运车辆道路交通事故，事故造成一名骑电动二轮车骑行人员当场死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，2020年9月1日，寮步镇交警大队提请东莞市人民政府成立了由寮步镇人民政府、寮步镇交警大队、寮步镇交通分局、寮步镇监察室、寮步镇应急管理分局和寮步镇总工会组成的寮步镇良平大道路段“7·29”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）负责本次事故的调查工作，同时分别邀请了深圳市宝安区人民政府、广州市南沙区人民政府派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1、深圳市畅安运物流有限公司及涉事车辆情况。

（1）深圳市畅安运物流有限公司基本情况。

该公司成立于2014年02月27日，统一社会信用代码：91440300088350936P，主体类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路118-1号101，法定代表人：钟志平。持深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300600226号），经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），有效期为2018年11月28日至2022年11月27日。

因经营地址变更，该公司于2020年9月28日重新取得了深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300600226号），有效期不变。

（2）涉事车辆情况。

涉事车辆车牌号码：粤BBK287，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：深圳市畅安运物流有限公司，住所：广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区芗下路杰鹏商业广场A栋309室（地址未办理变更），使用性质：货运，品牌型号：江淮牌HFC4181P2K4A35F，车辆识别代号：LJ18R2BH7F3301794，发动机号码：1614S129837，初次登记日期：2015年06月29日，检验有效期止：2021年06月30日，保险终止日期：2021年06月06日，强制报废期止：2030年06月29日，状态：正常，保险情况：在中国太平洋财产保险股份有限公司购买了机动车道路交通事故责任强制保险和第三者商业险（100万）。道路运输证号：粤交运管深字

002585537号，发证日期：2015年07月17日。车辆登记总质量17950Kg，整备质量6700Kg，准牵引总质量3500KG。该车已安装GPS监控系统，事发时系统处于正常状态。经查，粤BBK287重型半挂牵引车近三年，共有11条交通违法记录，其中2条未处理。

粤BBK287号重型半挂牵引车入户深圳市畅安运物流有限公司，法定代表人为钟志平，钟志平与凌义良是合作关系，双方口头协议将该车入户深圳市畅安运物流有限公司，但实际支配人属凌义良。据事故调查组工作人员对钟志平的调查询问，以及凌义良与深圳市畅安运物流有限公司签定《车辆挂靠经营合同》证实，凌义良将该车辆挂靠在深圳市畅安运物流有限公司名下，深圳市畅安运物流有限公司出租《道路运输经营许可证》给凌义良，每月收取出租道路运输经营许可证件费用90元，其他年审，季审，营运证审验按规定收取，粤BBK287号重型半挂牵引车所有权及使用权属凌义良所有，车辆粤BBK287及凌义良的业务、运营、安全都受深圳市畅安运物流有限公司管理。

2、广州市程锦物流有限公司及涉事车辆情况。

（1）广州市程锦物流有限公司基本情况。

广州市程锦物流有限公司成立日期2013年01月17日，统一社会信用代码：91440115061113703F，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市南沙区龙穴大

道中 123 号 505 房（仅限办公用途），法定代表人：张谢福。于 2016 年 12 月 28 日取得广州市南沙区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可穗字 440100106635 号），经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），有效期至 2020 年 12 月 27 日。

（2）涉事车辆情况。

涉事车辆车牌号码：粤 AR995 挂，车辆类型：重型货车，所有人：广州市程锦物流有限公司（道路运输经营许可证号：粤交运管许可穗字 440100106635 号），住所：广州市南沙区龙穴大道中 125 号自编六栋（候供楼 A 栋）A-503，使用性质：货运，品牌型号：安通牌 ATQ935TJZ，车辆识别代号：LA9935129D0ATX349，车辆核定吨位：31.5 吨。车辆行驶证发证日期：2013 年 08 月 20 日，检验有效期止：2021 年 07 月 31 日，强制报废期止：2033 年 07 月 25 日，状态：正常。车辆道路运输证号：粤交运管穗字 002190369 号。

据广州市程锦物流有限公司的法定代表人张谢福在调查询问笔录陈述，粤 AR995 挂重型集装箱半挂车由陈兰英于 2013 年 7 月份购买并入户广州市程锦物流有限公司，没有收取任何费用。2019 年陈兰英将该车转卖给凌义良，期间，张谢福要求陈兰英将该挂车过户给凌义良，但因跨地区过户不方便，凌义良请求继续将该挂车登记在广州市程锦物流有限公司名下，因陈兰英、凌义良和张谢福均为同乡关系，并没有签订协议，也没有收取任何费用，广州市程锦物流有限公

司建立了粤 AR995 挂车辆档案，但日常维护管理由凌义良负责，实际支配人为凌义良。

（3）涉事车辆驾驶人情况

粤 BBK287、粤 AR995 挂车辆驾驶人：凌义良，男，XXXX 年 XX 月 XX 日出生，X 族，户籍地址：XXXXXX，身份证号：XXXXXXX，持准驾车型为 A2 的机动车驾驶证，证号：XXXXXX，档案编号：438682647568，发证机关：湖南省岳阳市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常，初次领证日期：2008 年 07 月 24 日，有效期限：2014 年 07 月 24 日至 2024 年 07 月 24 日。持道路运输从业人员从业资格证，从业资格证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至 2021 年 12 月 03 日。经查，凌义良无道路交通事故记录，近 3 年，共有 12 条交通违法，共计 5 分，均已处理；经调查，排除其连续疲劳驾驶嫌疑。

2、电动二轮滑板工具。

（1）电动二轮滑板工具情况。

车辆型号：踏板式电驱动两轮车，电动机号：48V1000W1712975，使用性质：私用，所有人：黄翠珍。

（2）骑行人情况。

骑行人：黄翠珍，女，汉族，户籍地址：XXXXXX，身份证号：XXXXXX，无机动车驾驶证。

3、其它涉事车辆情况。

（1）车辆情况。

粤 SU710F 号小型轿车，品牌型号：广汽菲亚特牌 GFA7140AEAA，发动机号：0003520，车辆识别代号：LWVAA1523CA003077，使用性质：非营运。所有人：陈建雄，登记住所：广东省东莞市寮步镇下岭贝福兴三巷 7 号，初次登记日期：2013 年 03 月 26 日，检验有效期止：2021 年 03 月 21 日，保险终止日期：2021 年 03 月 26 日，强制报废期止：2099 年 12 月 31 日，状态：正常，保险情况：在中国人民财产保险股份有限公司购买了机动车道路交通事故责任强制保险和第三者商业险（100 万）。经查，车辆近三年，共有 10 条交通违法记录，其中 1 条未处理。

（2）驾驶人情况。

驾驶人：陈建雄，男，汉族，户籍地址：XXXXXX，身份证号：XXXXXX，持准驾车型为 C1M 的机动车驾驶证，档案编号：441903271551，发证机关：广东省东莞市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常，初次领证日期：2011 年 09 月 29 日，有效期始：2017 年 09 月 29 日，有效期止：2023 年 09 月 29 日。

（二）事故现场道路及天气情况

1、事故发生时间为 2020 年 07 月 29 日 07 时 45 分许，事故发生地点为东莞市寮步镇良平大道转寮城中路入口转用道，事故发生时事发地点天气晴朗。

2、良平大道双向设四条机动车道道路中间设有双实线分隔双向行车，转向专用道宽约750CM。转向道设有人行横道。道路为干沥青路面。事发时粤SU710F号轿车在肇事路段违停，影响车辆正常通行。

（三）检验鉴定情况

1、经交警部门采集肇事车辆驾驶人凌义良的血液送广东正航司法鉴定中心和广东康怡司法鉴定中心检测，得到如下意见：凌义良送检的血液中未检出乙醇成份。

2、经交警部门委托广东至信司法鉴定所粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车及其尾拖粤AR995挂号安通牌重型集装箱半挂车进行安全技术检验，得到如下意见：粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车事发前制动、转向功能有效，符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；前左右雾灯、后左右尾灯不亮，其余灯具各部件齐全、完好，灯光功能有效，灯光系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。粤AR995挂号安通牌重型集装箱半挂车制动功能有效，符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；后左右位灯不亮，后倒车灯、雾灯没有安装，均是事故前形成的，其余灯具各部件齐全、完好，灯光功能有效，灯光系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

3、交警部门委托广东至信司法鉴定所对电动二轮滑轮工具进行安全技术检验，得到如下意见：受检的未悬挂号牌踏

板式电驱动两轮车制动系统、转向系统、灯光系统均符合相关标准要求。

4、经交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤SU710F号广汽菲亚特牌小型轿车进行安全技术检验，得到如下意见：粤SU710F号广汽菲亚特牌小型轿车动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

5、经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对黄翠珍尸体进行了检验鉴定，得到如下意见：黄翠珍符合交通事故致胸腔脏器广泛多发闭合性损伤或伴有颅脑损伤死亡。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年07月29日03时40左右，凌义良驾驶粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车尾拖粤AR995挂号牌安通牌重型集装箱半挂车从东莞市沙田镇运货至东莞市寮步镇，在货物送达指定地点后计划返回沙田镇。在返程途中，2020年07月29日07时45分许，凌义良驾驶粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车尾拖粤AR995挂号安通牌重型集装箱半挂车经东莞市寮步镇良平大道往西南路方向行驶至寮城中路路口，该车右变道经右转专用道转弯过程中与黄翠珍骑电动二轮车发生碰撞及辗压，造成黄翠珍当场死亡的交通事故。（事发时粤SU710F号轿车在肇事路段违停）。

后经调查：粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车，总质量：17950kg，整备质量：6700kg，准牵引总质量：35000kg；粤AR995挂号安通牌重型集装箱半挂车，总质量35000kg，整备质量：3500kg，核定载质量：31500kg。事发时车辆为空车。

（二）现场处置情况和应急处置评估意见

2020年07月29日07时49分，寮步交警大队值班室接市公安局110指挥中心转来事故警情：于2020年07月29日07时45分许，凌义良驾驶粤BBK287号江淮牌重型半挂牵引车尾拖粤AR995挂号安通牌重型集装箱半挂车经东莞市寮步镇良平大道往西南路方向行驶至寮城中路路口，该车右变道经右转专用道转弯过程中与黄翠珍骑电动二轮车发生碰撞及辗压，造成黄翠珍当场死亡的交通事故。接报后，寮步大队值班室立即将有关情况报告值班的大、中队领导及事故处理民警。当日08时22分许，寮步交警大队事故处理民警袁建贤带辅警到达事故现场，展开现场勘查和疏导交通。寮步医院医护人员到达事故现场，对黄翠珍进行抢救。08时49分，黄翠珍现场抢救无效死亡。09时40分许，处置事故现场完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆3台。

此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援

处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

（三）善后处置情况

事故发生后，交警部门成立专门的事故善后应急处置工作小组，研究制定事故善后处置工作方案，做好死者家属的善后维稳、家属安抚等各项工作。2020 年 8 月 18 日，交警部门出具《道路交通事故认定书》，责任认定如下：

当事人凌义良因驾车疏忽大意对应当发现的危险情况没有发现，是造成事故的根本原因。

1、当事人凌义良的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定；

2、当事人陈建雄的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条“机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；… 在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第 63 条（二）项“交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足 4 米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点 50 米以内的路段，不得停车；”之规定；（该违法行为对事故的成因没有直接因果关系）。

综上所述，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九

十二条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第（一）项的规定，认定：凌义良负事故的全部责任。陈建雄、黄翠珍二人无责。

同时，交警部门告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。双方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议，双方暂未达成调解，事故发生至今，未发生死者家属上访、闹访等事件，善后处置得当。

三、事故人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次交通事故共造成一人死亡。死者姓名：黄翠珍，女，汉族，户籍地址：XXXXXX，身份证号：XXXXXX，交通方式：：驾驶电动二轮滑轮工具，现场抢救无效死亡。经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对黄翠珍尸体进行了检验鉴定，得到如下意见：黄翠珍符合交通事故致胸腔脏器广泛多发闭合性损伤或伴有颅脑损伤死亡。

（二）直接经济损失情况

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币约60万元（包含车辆损失和人身伤亡赔偿等等）。

四、事故原因及认定情况

（一）事故原因

当事人凌义良因驾车疏忽大意对应当发现的危险情况没有发现，是造成事故的直接原因。

（二）相关单位履职情况

1、深圳市畅安运物流有限公司。

作为涉事车辆粤BBK287号牌半挂牵引车的所属单位，该司未认真落实安全生产主体责任，存在以下问题：涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件；未按要求建立道路运输应急预案；未按要求开展应急演练并建立档案；人员档案、车辆档案、车辆技术档案不完善；未按要求对从业人员进行至少8学时的再培训、考核；未按要求每月定期开展安全生产事故隐患排查，未对发现的隐患及时进行整改并建立台账；未按要求建立安全生产费用提取和使用台账；未按要求落实实名登记制度；未按要求严格落实车辆动态管理。

2、广州市程锦物流有限公司。

作为涉事车辆粤AR995挂号牌半挂车的所属单位，该司未认真落实安全生产主体责任，存在以下问题：在对从业人员进行安全生产教育和培训后，未按规定进行考核，档案未附上培训内容；未按要求建立货运车辆技术档案和管理档案，并妥善保管；未按规定制定有关交通事故、自然灾害、公共卫生以及其他突发公共事件的道路运输应急预案；未按规定每月定期开展安全生产事故隐患排查，对发现的隐患及时进行整改并建立台账。

3、东莞市交通运输局寮步分局。

作为事故辖区道路运输主管部门，寮步交通分局切实履行部门职责，全面落实行业安全监管工作，确保行业安全稳

定。今年以来，分局共组织工作人员490人次，深入辖区各类道路运输企业全面排查整治安全生产隐患，共检查辖区交通运输企业245间次，共发现安全隐患148处，已完成整改128处。今年共发出整改通知书68份。同时不断加强执法监管，确保运输安全。今年以来，分局共出动执法人员1988人次，检查各类客货运输车辆2230辆次，检查维修企业111家次，开展路政巡查80次，共开展联合执法行动211次，对货运源头单位进行治超监督共18次，查处各类道路运输违法违章案件455宗。违法客车30宗；违法教练车44宗；违规货车1宗；危险品货车非法营运2宗；司机无从业资格证1宗；违规货运公司8宗；维修案件1宗；“一超四罚”案件8宗；超载货运车辆360宗（其中“百吨王”6宗），共卸载货物3261.35吨，并由交警部门依法对其作出相应处罚。

3、东莞市公安局交通警察支队寮步大队。

2020年1至12月份，寮步交警大队共查处交通违法146362宗。其中路面查处交通违法50985宗，电子警察抓拍违法44831宗，查处涉酒驾驶877宗（酒后驾驶580宗，醉酒驾驶297宗），机动车违法占道停放50546宗，暂扣各类车辆共5611辆，共拘留人员449人，其中行政拘留人49人，刑事拘留人400人。寮步交警大队每月对辖区交通事故进行分析研判，组织大中队领导深入辖区道路，对辖区路段的安全隐患进行专项排查。进一步切实提高民警路面管控、处理

交通事故、处置突发事件的能力，全面提升见警率和出警处警效能，精准打击重点交通违法、有效缓解交通拥堵压力。

（三）事故性质

经调查认定，寮步镇良平大道路段“7•29”一般道路交通事故是一起由于机动车辆驾驶员因驾车疏忽大意对应当发现的危险情况没有发现而造成的一般生产经营性道路交通事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对肇事车辆驾驶员的处理建议

肇事车辆驾驶员凌义良存在以下违法行为：1、驾驶机动车辆疏忽大意对应当发现的危险情况没有发现而造成他人死亡；2 驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车上路。上述行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，对本次事故负有责任，且其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法一并处理。

交警部门于2020年07月29日以涉嫌交通肇事罪对凌义良采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市第二看守所，于09月03日被批准逮捕。

（二）对肇事车辆所属单位的处理建议

1、对深圳市畅安运物流有限公司的处理建议。

经调查，深圳市畅安运物流有限公司存在涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件，未落实安全生产管理工作，存

在安全隐患。根据属地管理原则，建议由属地交通运输主管部门依法对其进行处理。

2、广州市程锦物流有限公司的处理建议。

经调查，广州市程锦物流有限公司作为涉事车辆粤AR995挂号牌半挂车的所属单位，未认真落实安全生产管理工作，存在安全隐患，为进一步强化道路交通安全隐患排查治理和管控措施，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故，建议由当地交通运输主管部门对该司不落实安全生产主体责任调查取证，并依法依规对存在的问题进行处理。

（三）对陈建雄的处理建议

粤SU710F号小型轿车驾驶员陈建雄的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，存在违规停车行为，经交警部门出具的《道路交通事故认定书》认定，陈建雄的行为对事故的成因没有直接因果关系，建议由交警部门依法对其进行处罚。

（四）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

四、事故防范和整改措施

（一）严厉打击各类交通违法行为

深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。一是要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把

关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；二是要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；三是严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。

（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理

要深刻吸取事故教训，加强从业人员的安全教育和培训，要求各运输企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能知悉自身在安全生产方向的责任和义务；强化管理制度和操作规程的执行力，督促各运输企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）强化交通安全的宣传教育

加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。**一是**要结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息；**二是**要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合满分教育和审验教育工作，及时将当前事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任；**三是**要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，采用短信提示、广播发布、字幕提示、

警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

寮步镇良平大道路段“7•29”一般
道路交通事故调查组
2020年12月18日